

0064948-68.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 123/2018 -

DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 091/2018 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO HENRIQUE CUNHA DA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

MARCIO HENRIQUE CUNHA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0064948-68.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0064948-68.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 123/2018 -

DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 091/2018 - DEIC-1ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO HENRIQUE CUNHA DA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

MARCIO HENRIQUE CUNHA DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 180, 297, caput, 307 e artigo 311 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e ANDRE DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 180, 297, caput, e artigo 311 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 18 de julho de 2018, por volta das 14h00min, à Av. Thomas Edison, nº 62, nesta cidade, os réus previamente ajustados e com unidade de desígnios, conduziam, em proveito de ambos, o veículo Fiat/Toro (placas FCK-9068), ostentando placas falsas GAT-1514, pertencente à vítima Marcos Zanardo Dias, cientes de que se tratava de produto de crime.

Consta ainda, que os acusados adulteraram sinal identificador do veículo acima mencionado, trocando as placas FCK-9068, pelas falsas GAT- 1514.

Consta também que os réus falsificaram os documentos público, o Certificado de Registro e Licenciamento do veículo Fiat Toro.

Consta, por fim, que o réu Márcio atribuiu-se falsa identidade, a fim de comercializar o veículo receptado e furtar-se de eventual responsabilidade penal. De acordo com a denúncia, no dia 23 de maio de 2018, nesta Capital, indivíduos não identificados subtraíram o veículo acima mencionado.

Ocorre que policiais civis em investigação para coibir venda on-line de veículo roubados e furtados, localizaram anúncio referente ao carro aqui apontado, indicando como número de telefone para negociação (11) 95590-6890. Assim, investigadores fazendo se passar por interessados, obtiveram êxito em agendar um encontro.

Na data avençada, compareceu ao local o acusado Márcio, identificou-se como Ezequiel – filho do proprietário – de posse do carro, ostentando placa falsa, e do documento do carro também falso, por isso foi detido e levado ao distrito policial. Interrogado na polícia, Marcio apontou o acusado Andre como sendo a pessoa que o contratara para efetuar a entrega, afirmou que a comunicação era feita pelo número apontado como contato para interessados na aquisição.

A denúncia foi recebida (fls. 195), o réu Márcio foi citado (fls. 245) André (fls. 275) e houve oferecimento de resposta à acusação (fls. 242/244 e 297/299). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, o réu Marcio foi interrogado, ao passo que o corréu André não foi interrogado, porque mudou-se sem informar o Juízo, sendo-lhe decretada a revelia artigo 367 CPP.

O Representante do Ministério Público, em sede de debates orais, requereu o reconhecimento da Ementatio libelii para reconhecer o crime de receptação qualificada. Quanto ao mérito pretende a parcial procedência de ação com a condenação do réu Márcio quanto aos crimes de receptação qualificada e falsa identidade; quanto a Andre a condenação pelo crime de receptação qualificada. Quanto à pena busca pena acima do mínimo para Andre por ter mau antecedente; Marcio é primário e sua pena deve ser no mínimo, não se opondo a regime diverso do fechado para ambos.

A Defesa Constituída de André, em memoriais, pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso IV, V e VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente busca a imposição de pena mínima, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Por sua vez a Defesa de Márcio pediu a desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples, quanto ao crime de falsa identidade a absolvição por insuficiência de provas à condenação. Alternativamente pretende a aplicação de pena mínima, reconhecida a atenuante da confissão, imposição de regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, observo que o crime praticado foi receptação qualificada – no exercício de atividade comercial, de rigor o reconhecimento da qualificadora. Destaco que diferente do alegado pela Defesa de Márcio, houve a descrição da

qualificadora, uma vez que narra a denúncia que a investigação era acerca de coibir venda on-line de veículos roubados/furtados que culminou com a identificação dos réus.

Por outro lado, observo que a prova coligida em Juízo, confirmou, neste aspecto, os fatos descritos na exordial acusatória, portanto, a defesa tinha conhecimento da existência da qualificadora.

Ademais, o acusado se defende de fatos e não capitulação jurídica, portanto desnecessária nova citação.

Assim, acolho o pleito Ministerial e opero a Emendatio Libelli para reconhecer a qualificadora no exercício de atividade comercial ou industrial.

Passo à análise do mérito.

O caso comporta parcial procedência, com a condenação dos réus por receptação qualificada e absolvição quanto aos demais crimes.

Quanto à acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 311, do Código Penal, por ambos os réus, de rigor a absolvição, vez que não há provas aptas à condenação, tanto que o Ministério Público pediu a absolvição quanto a referidos crimes.

Já no que tange ao crime de falsa identidade – acusado Andre –, entendo ser atípica a conduta, uma vez que o bem jurídico não foi atingido, porque o acusado Andre apenas deu o nome de outra pessoa em vez do seu aos policiais civis; mas logo foi descoberta sua verdadeira identidade, aliás em nenhum documento do inquérito policial consta outro nome, que não o do réu.

Por outro lado, a condenação quanto ao crime de receptação é de rigor.

Ouvido em Juízo, o policial Mauricio Gonçalves de Lima, confirmou que havia dois inquéritos acerca de venda de veículos adulterados pelas plataformas OLX e Webmotors, de sorte que conseguiu informação acerca da venda de um Fiat Toro, oportunidade em que, se passando por interessado no veículo, entrou em contato com número de telefone indicado, marcou um encontro, quando então o acusado Márcio levou o carro e o apresentou; momento em que verificou tratar-se de veículo roubado, por isso o réu foi levado ao DP, onde foi interrogado e reconheceu Andre por foto, como sendo a pessoa de quem recebera o carro para levar a um cliente.

A seu turno, o policial Marcelo Bernardes disse que participou da investigação, mas quem conseguiu marcar encontro para comprar o carro foi seu colega Mauricio.

Ressaltou que Andre foi identificado por indicação, reconhecimento fotográfico, de Márcio.

Interrogado em Juízo, o acusado Marcio disse que aceitou levar e mostrar um carro para um cliente de Andre e acabou preso, não sabia que o carro era objeto de ilícito, André não foi localizado, nunca mais o viu.

Pois bem.

O crime antecedente ficou demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 24/25.

Os policiais civis confirmaram que investigavam venda de veículos – objeto de crime – de forma on-line e, após contactar um anunciante e agendar encontro, obtiveram êxito em identificar e prender o acusado Márcio de posse de um carro roubado, que seria vendido, que após ser detido apontou o acusado André como sendo a pessoa que lhe pediu para levar referido carro ao “comprador”.

Por outro lado, o acusado Marcio, em Juízo, admitiu conhecer o corréu Andre e já ter trabalhado no passado para ele e que aceitou, desta feita, levar um carro para um cliente ver.

Destaco que a afirmação do acusado de desconhecer a origem ilícita do carro não convence.

O elemento subjetivo do tipo penal do crime ora em apreço é o dolo eventual, na medida em que o legislador estabeleceu que responde pelo crime aquele que “deve saber ser produto de crime”. Elucidativa a seguinte transcrição:

“O tipo subjetivo é dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão “deve saber ser produto de crime”, que não significa a necessidade de que o agente “saiba” dessa circunstância, caso contrário, a leiteria repetido a expressão contida no caput do artigo 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para caracterização do ilícito a comprovação

de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma egra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa." (Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9ª ed., p. 1442)

Assim, a cerne da questão a ser resolvida nestes autos é analisar-se se os réus tinham condições de saber que o carro tinha origem ilícita. Entende-se que a resposta seja afirmativa.

O acusado Andre, pelo que se depreende, atua no ramo de compra e venda de veículos, portanto, é conhecedor dos trâmites, aliás, ele sequer compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos.

Por outro lado Marcio, asseverou já ter trabalhado para o acusado André, portanto, também conhece os trâmites de compra e venda de veículo.

E por fim, para espancar qualquer dúvida de que os réus estavam agindo em coautoria, há o "desaparecimento" de André que, como dito por Marcio, após sua prisão não teve mais notícias de Andre.

Assim, indubitosa a presença do dolo eventual por parte dos réus, que tinham plenas condições de buscar informações sobre o carro e tomar conhecimento de que era de origem ilícita.

Indubitoso, também, que os fatos ocorreram em contexto de comercialização do carro, conforme acima destacado.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais que indiquem a necessidade de majoração das penas, que são fixadas no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas. Inexistentes, ainda, causas de aumento e diminuição, ficam as penas definitivamente fixadas naquele patamar. Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta o regime aberto, diante da primariedade técnica e da quantidade de pena ora aplicada, e os réus poderão recorrer em liberdade.

Por fim, presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa.

Ante ao exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para:

ABSOLVER o réu MARCIO HENRIQUE CUNHA DA COSTA, qualificado nos autos, da acusação de ter cometido o crime descrito no artigo 307, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

ABSOLVER os réus MARCIO HENRIQUE CUNHA DA COSTA e ANDRE DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, da acusação de terem cometido os crimes descritos no artigo 297 e 311 caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENA-LOS à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e os réus poderão interpor recurso em liberdade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e 10 dias-multa.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados.

Autorizo a destruição dos documentos falos apreendidos, após o trânsito em julgado.

Os réus arcarão com as custas processuais, salvo se beneficiários da Justiça gratuita

P.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA